



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1125136 - PB (2026/0364896-8)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
IMPETRANTE : ALAIR FERRAZ DA SILVA FILHO
ADVOGADOS : ALAIR FERRAZ DA SILVA FILHO - DF041039
YASMIN OLIVEIRA DE MENDONÇA - PB024496
CARLOS DIEGO FILGUEIRA DE SOUSA - PB015705
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE : ENEIDA MELO CRUZ
PACIENTE : AQUIRA SAKANAKA
CORRÉU : EDISON MELO CRUZ
INTERES. : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido de liminar, impetrado em favor de ENEIDA MELO CRUZ e AQUIRA SAKANAKA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, em decorrência do julgamento da apelação criminal n. 0804571-92.2023.8.15.2002.

Consta dos autos que os pacientes foram inicialmente absolvidos, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/1990, tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade, pela prescrição, quanto ao delito do artigo 2º, inciso II, da mesma lei (fls. 87-94).

A acusação interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que deu provimento ao recurso para condenar os pacientes pela prática das condutas previstas no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/1990, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), com incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da referida lei, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa (fls. 121-132).

Na impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei

8.137/1990; (ii) subsidiariamente, absolver os pacientes, em razão da alegada ilegalidade da condenação fundada em responsabilidade penal objetiva e inversão do ônus da prova; e (iii) ainda subsidiariamente, afastar a majorante prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, com o redimensionamento da pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 3-10).

O pedido de liminar foi indeferido (fls. 224-225).

As informações foram prestadas (fls. 230-278).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 282-291).

É o relatório. DECIDO.

A controvérsia consiste em possível ilegalidade flagrante, consubstanciada pela condenação dos pacientes pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, diante das teses de prescrição da pretensão punitiva, responsabilidade penal objetiva, inversão do ônus da prova e indevida incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990.

A impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe *habeas corpus* substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo, portanto, à análise de possível constrangimento ilegal que desafie a concessão da ordem, na forma do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, observo que a imputação remanescente refere-se à prática do delito previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/1990, consistente na supressão de ISSQN mediante omissão de operações em livros fiscais, relativamente ao período compreendido entre janeiro de 2011 e julho de 2012. A denúncia registra que o crédito tributário correspondente foi definitivamente constituído em 20/2/2013, por meio da Certidão de Dívida Ativa n. 2013/008694 (fls. 12-20).

Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, os delitos materiais contra a ordem tributária previstos no art. 1º da Lei 8.137/1990 somente se consumam com a constituição definitiva do crédito tributário. Desse modo, a contagem do prazo prescricional tem início em 20/2/2013.

A denúncia foi recebida apenas em 27/4/2023 (fl. 21).

Para a aferição da prescrição, deve ser considerada a pena concretamente aplicada ao delito, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme orientação consolidada na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

No caso, o acórdão fixou, para cada infração, pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, após a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, promovendo, somente em momento posterior, o aumento de 2/3 decorrente da continuidade delitiva.

À vista da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional corresponde a 8 anos, na forma do art. 109, IV, do Código Penal.

Ocorre que o próprio acórdão reconheceu que os recorrentes contavam com mais de 70 anos de idade por ocasião do julgamento, incidindo a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal. Eneida Melo Cruz, nascida em 26/9/1951, e Aquira Sakanaka, nascido em 20/11/1953, eram maiores de 70 anos na data do acórdão condenatório (fls. 121-132).

Em consequência, o prazo prescricional de 8 anos reduz-se à metade, isto é, para 4 anos.

Verifica-se, portanto, que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (20/2/2013) e o recebimento da denúncia (27/4/2023), primeiro marco interruptivo da prescrição, transcorreu lapso temporal superior a dez anos, significativamente superior ao prazo prescricional aplicável de 4 anos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto verificável de plano.

Ante o exposto, não conheço do *habeas corpus*. Concedo, contudo, a ordem, de ofício, em favor de ENEIDA MELO CRUZ e AQUIRA SAKANAKA, para reconhecer a extinção da punibilidade dos pacientes, em razão da prescrição da pretensão punitiva

estatal, relativamente ao delito previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/1990 (fls. 121-132).

Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora e ao Juízo de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 18 de setembro de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator